

プライバシーの権利

ー自己情報コントロール権説とその批判ー

海野 敦史

憲法上のプライバシーに関わる主な規定

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。**生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利**については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法19条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法21条 2 項

検閲は、これをしてはならない。**通信の秘密**は、これを侵してはならない。

憲法35条 1 項

何人も、その**住居、書類及び所持品について、侵入、搜索及び押収を受けることのない権利**は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ搜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

⇒ 「プライバシーの権利」は、憲法上はもとより、法律上も明示されていない。

憲法学説上の「プライバシーの権利」の根拠規定

問題意識

- ・ 学説上、「プライバシーの権利」の根拠規定は、憲法13条であると解されてきた。
- ・ 憲法13条に基づく幸福追求権（包括的基本権）の一環として、「プライバシーの権利」（自己情報コントロール権）が保障されるという考え方が一般的。
- ・ 他方、判例は、憲法13条から「私生活上の自由」を導き、プライバシーに関わる利益を特定してきたが、「プライバシーの権利」を正面から明示したことはない。
- ・ また、近年の判例は、「個人のプライバシー」の侵害が問題となった公権力の行為に対して、憲法35条1項から導出した「私的領域に『侵入』されることのない権利」の侵害となる旨を示唆している。
- ・ 確かに、「プライバシーの権利」を明示する個別的な基本権の規定はないが、当該権利の憲法上の根拠規定を憲法13条と捉えることがはたして妥当なのだろうか。

プライバシーの権利の淵源（初期）

私生活の秘匿権（米国法）

- ・ Warren & Brandeis: The Right to Privacy (1890)

⇒ The right to be let alone（ひとりで居させてもらう権利）
「私室でのささやきを公開されない権利」・・・私生活の秘匿権

- ・ Prosser: Privacy (1960)

⇒ プライバシーの4類型：私的事項への侵入、私的事実の公開、公衆の誤認及び盗用

「宴のあと」事件判決

東京地判昭和39年9月28日下民集15巻9号2317頁。

- ・ 「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」
- ・ プライバシーの侵害に対して法的救済が与えられる条件
 - ① 私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄
 - ② 一般人の感受性を基準にして公開を欲しないであろうと認められる事柄
 - ③ 一般の人々に未だ知られていない事柄

自己情報のコントロール権の台頭とその受容

自己情報コントロール権（米国法）

- ・ Westin: Privacy and Freedom (1967)

⇒「自己に関する情報を、いつ、どのように、どの範囲で他人に伝達するかを自ら決定するという個人、集団又は組織の要求」

- ・ Fried: Privacy (1968)

⇒「自己に関する情報のコントロール」←秘匿性と捉えるだけでは不十分という思想。

自己情報コントロール権説の日本での受容

- ・ 佐藤幸治「プライバシーの権利（その公法的側面）の憲法論的考察」（1970）

⇒「個人が道徳的自律の存在として、自ら善であると判断する目的を追求して、他者とコミュニケーションし、**自己の存在にかかわる情報を開示する範囲を選択できる権利**」

- ・ 「人間にとって最も基本的な、**愛、友情および信頼の関係**にとって不可欠の環境の充足」

※ Friedの考え方の影響。データベース等の問題を十分に捉え切れていない。

自己情報のコントロール権の特徴

プライバシー固有情報とプライバシー外延情報との区別

- ・ 人格的自律の存在に関わる情報＝**プライバシー固有情報**（思想、信条、精神等）
- ・ 人格的自律の存在に関わらない外的事項に関する個別情報＝**プライバシー外延情報**
- ・ プライバシー固有情報は、公権力によるその取得、利用、開示等のあらゆる取扱いが原則として禁止。
- ・ プライバシー外延情報は、公権力が正当な目的のために適正な方法を通じて取得、利用等しても、ただちにプライバシーの侵害とはならない。
- ・ ただし、プライバシー外延情報も、集積・結合されるなどしてさまざまな利用対象とされるときには、個人の人格的自律性を脅かすがゆえに、プライバシーの侵害の問題を惹起し得る。
- ・ どのような自己情報を誰に開示するかということに関する自己決定は、誰とどのような人間関係を形成するかという問題と密接に連関。

⇒ プライバシーの権利と親密な人間関係の形成・維持との関係を重視。

自己情報のコントロール権説の派生説

自己イメージコントロール権説

- ・ プライバシーの権利について、他者が抱く自分のイメージをコントロールし、それによって相手に応じた多様な社会関係を形成する自由と位置づけ。
- ・ 他者との関係を自ら定義し、又は示された定義を維持しようとする意味合いを重視。

決定権としてのコントロール権説

- ・ 「決定権としてのコントロール権」（あらゆる取扱いが原則として情報主体の同意を必要）と「チェックとしてのコントロール権」（自己情報の開示、訂正、利用停止請求等を容認）とを区別。
- ・ 決定権としてのコントロール権は原則としてプライバシー固有情報に限定。プライバシー外延情報については「チェックとしてのコントロール権」のみで足りる。
- ・ 収集・利用は厳格に規律されないが、公表・開示は厳格化される「中間情報」を設定。

自己情報コントロール権説に対する問題点の指摘

「コントロール」の狭さ

- ・対人・対面関係を前提として「どこまでの自分を見せるか」という範囲選択（に関する自己決定）の問題に帰着。

⇒データベース上の「自己情報」の制御を十分に考慮していない。

- ・ プライバシー外延情報に属する単純な情報（氏名、住所等）は二次的にしか保護されない。 プライバシー外延情報がプライバシー固有情報を推知し得る場合にのみ保護されるのだとすれば、不適切。
- ・ 個人がプライバシー固有情報・外延情報の利用目的に同意したとしても、ネットワーク・システムの構造を堅牢化させない限り、漏えい等のリスクがつきまとう。

自己イメージコントロール権説の保障の狭さ

- ・ 公権力による個人情報の取扱いがプライバシーの権利の保障から外れる可能性。

⇒デモ行進参加者を監視カメラを通じて特定して不利益を与える場合のように、自己イメージと直接関係しない文脈における個人情報の問題が保障の射程から外れる。

自己情報コントロール権説に対する問題点の指摘(2)

決定権としてのコントロール権説への批判

- ・そもそも各人に「決定権としてのコントロール権」を認めるのは困難。情報のあらゆる取扱いについて自己決定を認めるとすれば、行政活動を大きく阻害。
- ・「決定権としてのコントロール権」に軸足をおく場合、プライバシーの権利（自己情報コントロール権）は「自己情報を自ら伝達する行為の自由」を包含するが、かかる伝達の客体が自己情報に限定される必要性は乏しい。

⇒表現の自由・通信の自由との区別が困難に。

- ・「チェックとしてのコントロール権」は適正な自己情報の取扱いを担保するものであるが、「決定権としてのコントロール権」と「適正な自己情報の取扱いを受ける権利」との境界線が曖昧。
- ・プライバシー外延情報や「中間情報」も「適正な自己情報の取扱いを受ける権利」の形で保護されるのであれば、もはや自己情報に関する自己決定は本質的なものではなくなる。

⇒プライバシー外延情報を広く保護する場合、自己決定を中心とする理念モデルは存続困難。

情報システム・データベース等の確保（おおむね2000年代以降）

住基ネット事件判決

最判平成20年3月6日民集62巻3号665頁。

- ・「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」

⇒憲法13条に基づき保障。

- ・「住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報は、（中略）個人の内面に關わるような秘匿性に高い情報とはいえない。」
- ・「住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険」が生じる場合を問題視。

⇒情報システム・構造に着目したもの。「上記危険のない強い構造を求める権利」。

システム・コントロール論

- ・住基ネット事件判決を踏まえ、自己情報コントロール権との連続性・関連性を維持しつつも、実質的にはシステム・コントロールないし構造要求としての性格を強く有するものとして、「プライバシーの権利」を位置づけ。

【参考】住基ネット事件判決にいう「みだりに」の意義

住基ネット事件判決

最判平成20年3月6日民集62巻3号665頁。

- ・「住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているもの」
- ・「住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない」

⇒法令等の根拠・・・形式的理由

正当な行政目的の範囲内での実施・・・実質的理由

具体的な危険の未発生・・・構造審査（堅牢な構造）

※これらに加え、当人の明確な同意による開示等は、「みだりに」への非該当事由。

「コントロール」の内実の不明確さ

- ・ 自己情報コントロール権との連続性を標榜しつつも、もはや自己決定の要素が権利の主たる内容ではなくなっている。
 - ⇒ 当人の関与だけでなく、（プライバシー固有情報に関する）自己決定が潜脱されないための構造的保障（裁判所による構造審査のみならず、第三者機関の設置等を含む）も主観的権利の一内容と捉える限り、実質的には公権力による自己情報の取扱いの客観的な適正さを問題とする。
 - ⇒ 仮に上記の構造的保障がプライバシー固有情報を主に念頭におくのであれば、プライバシー固有情報を推知させないプライバシー外延情報の取扱いに関して、十分な権利保障がなされなくなるおそれ。
- ・ 上記の構造的保障を主軸に考える場合、「コントロール」の概念が不明確。保障されるのは「自己情報の取扱いの自己決定」ではなく、客観的な「適正な自己情報の取扱いを受ける権利」。

判例の考え方(Ⅰ)

特徴

- ・「自己情報コントロール権」という用語の使用には消極的。
- ・ 憲法13条に基づく「**私生活上の自由**」の一つとして、プライバシーに関わる利益を位置づけ。
 - 「承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態（中略）を撮影されない自由」
（最大判昭和40年12月24日刑集23巻12号1625頁）
 - 「みだりに指紋の押なつを強制されない自由」
（最判平成7年12月15日刑集49巻10号842頁）
 - 「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」
（最判平成20年3月6日民集62巻3号665頁）
- ・ 一方、憲法35条1項に基づく「**私的領域に『侵入』されることのない権利**」の侵害が「個人のプライバシー」の侵害に結びつくことを肯定（最大判平成29年3月15日刑集71巻3号13頁）。

判例の考え方(2)

特徴

- ・ 私人間の紛争等においては、憲法13条に言及されていない。
 - 「前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穩を害されその更生を妨げられない利益」
(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁)
 - 「個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと思えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものの」
(最判平成15年9月12日民集57巻8号973頁)
 - 「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益」
(最判平成29年1月31日民集71巻1号63頁)
- ・ 公権力の行為であっても、憲法13条（私生活の自由）に言及されない場合もある。
 - 「前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」
(最判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁)

自己情報コントロール権説への批判に基づく主な学説

客観的に不当な評価をされない権利説

- ・（自己情報コントロール権の趣旨を確立するためには）一定の組織体の責務に言及しながら、その責務と相関的な権利を構想すべきとの思想。
- ・ 評価の対象とすべきでないことが正当と客観的に認められる個人情報を取扱いを排除する権利として観念。

個人情報の保護を求める権利説

- ・ プライバシーの文脈での（自己情報に関する）自己決定は、一般には人格的自律に関わるものではないため、自己決定・同意の要素それ自体が重要ではないとの観点から、自己決定の要素の役割を限定的に捉える見解。
- ・ 当人の関与を原則とする枠組みから脱却した「個人情報の保護を求める権利」として観念。
- ・ この見解の派生型として、「自己情報の取扱いに関する自己決定」よりも「自己情報の取扱いの客観的な適正さ」を求めるもの（適正な自己情報の取扱いを受ける権利）と捉える見解も。これらにおいては、基本権の主観的側面と客観法的側面とが併存。

自己情報コントロール権説への批判に基づく学説に対する問題点の指摘

客観的に不当な評価をされない権利説の問題点

- ・「不当な評価」に関する判断過程のみを問題とするのであれば、権利の内容が不十分なものとなるおそれ。

⇒例えば、公権力による監視自体の問題を捕捉できない可能性。特に、特定の者に不利益を課すことが既に決定されている状況の下で、その決定を実行するためにその者の位置を監視カメラ等を通じて特定しようとする場合。
- ・公権力による個人情報の管理が杜撰で漏えい等の問題を引き起こした場合に保障外となる可能性。

個人情報の保護を求める権利説の問題点

- ・ 当人の同意の効力を相対化したにとどまり、適正な「個人情報の保護」・「自己情報の取扱い」のあり方（社会通念上不当な取扱いか否かを決する判断基準）を示すものとはなっていない。

自己情報コントロール権説の特徴

自己情報コントロール権説の思想

- ・ 個人の自由な人格の発展にとって必要となる情報の保護を重視。
- ・ その結果、プライバシー固有情報に対しては手厚い保護。プライバシー外延情報の保護に関してはやや冷淡。
- ・ 「コントロール」の範囲に関しては、自己情報の収集、利用、開示（提供）等のあらゆる取扱いの過程に及ぶものと解釈。
- ・ かかる広範な過程に「コントロール」が及ぶと解するのが難しくなっている今日の中で、「いかなる情報を、どのような場合に、どのような方法をもって、保護すべきなのかは、必ずしも一義的に決めかねる」と説かれている（佐藤幸治『現代国家と人権』（有斐閣、2008年）500頁）。

⇒ 「コントロール」の内実が社会的な文脈等に依存。

自己情報コントロール権説の問題点（Ⅰ）

「自己情報」の範囲の不明瞭さ

- ・ 憲法上の保護が予定される「自己情報」の範囲（及びそれに対して及ぶと認められる合理的な期待の範囲）が不明瞭。
- ・ 公権力により多角的に「自己情報」が収集される中では、プライバシー固有情報とプライバシー外延情報の双方に「合理的な期待」が及び得る。
- ・ 「合理的な期待」の内実も技術革新の動向等に応じて変化し得る中で、保護が求められる「自己情報」の範囲は拡大の一途。

保護対象：「自己情報」への限定

- ・ 憲法上の保護が予定される情報を「自己情報」に限定する理由が不明確。
- ・ 「自己情報」と「非自己情報」とが結合して新たな「自己情報」が生成され得る中で、「非自己情報」が「自己情報」を推知させる要素を含む限り、同様に保護される必要。
- ・ 匿名化処理済の情報（非自己情報）でも技術的に個人識別性が「復元」され得る。

自己情報コントロール権説の問題点（2）

⇒各人の属性や私生活・私的行動の一端を明らかにする要素を含む情報（＝私的情報）とそれとの結合により各人の属性や私生活・私的行動の推知に資する情報（＝準私的情報）を保護対象と捉えた方が合理的ではないか。

「コントロール」が及ぶ範囲の不明瞭さ

- ・ 公権力の情報収集能力・監視能力の増大に伴い、各人が「自己情報」を「コントロール」し得る範囲は縮小する可能性。
- ・ インターネット接続役務提供者等の私人により、各人の「自己情報」が事実上「コントロール」される脅威も増大。
- ・ 各人が自らインターネット上で「公開」した「自己情報」を公権力が相当規模収集して利用した場合、「コントロール」が失われたとはいいがたいが、それらの精緻な分析により私生活の多くが浮き彫りになる場合、プライバシーは著しく害される。
- ・ 仮に一定の範囲で「自己情報」の「コントロール」が可能であるとしても、それはプライバシー保護のための一手段にすぎない。「自己情報」の不当な取扱いによる不利益を防止するためうえでは、他にも手段があり得る。

自己情報コントロール権説の問題点(3)

⇒各人がいかに「自己情報」を「コントロール」できるかということよりも、各人の情報を収集して各人を「監視」し得る公権力が具体的にどの程度の監視能力を有しているかを問題とする方が実益が大きいのではないか。

「自己情報」の提供等に関する「自己決定」の困難さ

- ・ 自己情報コントロール権説の本質が各人の「自己決定」にあるのだとすれば、公権力が「自己情報」の取扱いに関して各人から適切に同意を得る仕組み、また不同意の意思表示が可能となる仕組みの構築が重要となる。
- ・ しかし、「同意疲れ」に象徴されるように、各人が多様な「自己情報」の取扱いに当たってきめ細かく個別の同意を与えることは極めて困難。同意の雛形に沿って形式的に行われる同意は、真の「自己決定」から乖離したものとなるおそれ。
- ・ 行政実務上の観点からも、一定の範囲で「自己情報」を収集することが「公共の福祉」の確保に不可欠となっている現状に照らすと、公権力が「自己情報」の利用、開示等のすべての局面で各人に「自己決定」の機会を付与することは非現実的。
- ・ 各人の「自己決定」の有無に焦点が当たると、プライバシーの権利の行使はもっぱら主観的意思に左右されつつ保護されるものとなるおそれ。他人に任意に開示した情報に対してもプライバシーの保護は認められる余地あり。

自己情報コントロール権説の問題点(4)

⇒自己情報コントロール権を基本権として位置づけること自体が困難に。

「自己情報」取扱いの各過程の規範的な差異

- ・自己情報コントロール権説によれば、「コントロール」に対する権利が「自己情報」の収集、利用、開示等の各過程にくまなく及ぶとされるが、これらの各過程には規範的な差異がある。
- ・特に、「自己情報」の利用が公権力の内部にとどまる収集や利用と、それが外部に及ぶ開示との間には、プライバシー侵害の認定をめぐる規範的な格差が認められる可能性大。収集は行政の運営に不可欠となり得ても、開示は必ずしも不可欠ではない。

⇒法律（個人情報保護法）も、「取得」と第三者への「提供」とを明確に区別。

【個人情報保護法】

20条1項：個人情報取扱事業者は、偽りその他**不正の手段により個人情報を取得してはならない。**

27条1項：個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、**あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。**

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

自己情報コントロール権説の問題点(5)

⇒ 判例も、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を承認するも（最判平成20年3月6日民集62巻3号665頁）、「個人に関する情報をみだりに取得又は利用されない自由」は承認していない。

※自己情報コントロール権説は、「いかなる情報を、どのような場合に、どのような方法をもって、保護すべきなのかは、必ずしも一義的に決めかねる」と説くことにより、情報の収集と開示とを規範的に区別すべきであるという当為を示唆しているとも捉え得るが、そうであれば、両者の区別のあり方が明確に示されるべき。

「自己情報」の二分化の問題

- ・自己情報コントロール権説は、プライバシー固有情報の保護を重視する反面、プライバシー外延情報については公権力による収集・利用を広範に認めるが、両者の憲法上の保護のあり方は一律に決せられないのではないか。
- ・プライバシー外延情報も、取扱いのあり方によっては、当人の権利・利益を損なうおそれ（個人のプロファイリング等、個人を相当程度正確に把握することに資する可能性）。

⇒ 判例も、私人間の紛争事案において、「個人識別等を行うための単純な情報」も「取扱い方によっては、個人の人格的な権利利益を損なうおそれ」があると指摘（最判平成15年9月12日民集57巻8号973頁）。

自己情報コントロール権説の問題点(6)

- ・ 自己情報コントロール権説は、人格的自律との関わりの程度に照らし、プライバシー固有情報とプライバシー外延情報とを区別するが、その関わりの程度の判断は容易ではない。
- ・ 特に、大量の「自己情報」が瞬時に収集され得る状況の中では、個人の人格的自律との関わりの深い情報とそれ以外の情報とのきめ細かな区別が困難。
- ・ 上記区別が可能でも、プライバシー固有情報の収集が行政実務上必要なケースも増大。

⇒ 法律上の「要配慮個人情報」（信条、病歴等）の民間部門による取扱いについても、統計情報等、汎用的な分析結果の獲得等においては（現行法は取得等に同意が必要。要配慮個人情報に該当する個人データのオプトアウト方式による第三者提供は禁止）取得や第三者提供に関する要件を緩和すべきとの議論も。

【個人情報保護法20条2項】

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

- 一 法令に基づく場合
- 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。（以下略）

- ・ また、個人の尊重の原理に照らして人格的自律との関わりの程度を重視する余地が残るとしても、そもそも幸福追求権それ自体は、主観的な「幸福」の追求に対する権利であるから、人格的自律との関わりとは切り離して捉える必要。

自己情報コントロール権説の問題点(7)

- ・一部の学説では、プライバシー外延情報の取得に対する脅威からの保護について、当該取得後の不適切な利用によるプライバシー侵害を予防するための「手段的な自由保障」と割り切りつつ、人格的自律と明確に切り離す見解も。

⇒この見解の下では、個人の人格的自律を根拠としないプライバシー外延情報については、公権力との関係で一応保護されるとしても、公権力の行為の統制を主目的としつつ副次的に保障されるにとどまる。このような「手段的な自由保障」はそもそも憲法13条が保護する基本権と言えるのか、疑問が残る。

※自己情報コントロール権説が根ざす人格的自律に対する思想から全面的又は部分的に離脱してまで「憲法13条に基づく自己情報コントロール権」を解釈論上維持する意義がどこまであるのか、不明。

- ・以上を総合すると、公権力による収集対象としての「自己情報」及び各人によるその「コントロール」という行為に着目し、それを主観的権利として保護することを憲法13条に基づくプライバシー保護と位置づける考え方は、正鵠を射ていないのではないかな。
- ・適切なプライバシー保護のあり方を考えるうえでは、むしろ、公権力側の行為の具体的な内実に着目することが必要。その監視能力や利用可能となる情報の規模等の客観的な事実¹に照らし、各人の私生活等を丸裸にし得ると認められる水準での情報収集・利用それ自体が、正当な目的・理由及び適正な手続に基づき行われるものでない限り、憲法上保護されるプライバシーの侵害に該当し得ると解するアプローチが求められている。

憲法13条後段におけるプライバシーの位置づけ(1)

ほぼ「通説化」した自己情報コントロール権説

- ・個人の人格的自律を支える「自己情報」の「コントロール」に対する権利が幸福追求権の一環として保障されると観念する自己情報コントロール権説は、「通説化」とされる。
- ・しかし、自己情報コントロール権説の問題点に照らすと、同説が根ざす人格的自律に対する思想から部分的に離脱してまで「憲法13条に基づく自己情報コントロール権」を観念する意義がどこまであるのか疑問。

私生活上の自由（判例）の趣旨の検討

- ・公権力による制約を原則として受けないことを確保するに足りると認められる行為を行うことの自由。
- ・一次的には公権力の行為を客観的に統制する意味合いを有するものであるが、他方で、私生活領域における一定の行為の自由を主観的権利として保障するもの。

①公権力による私生活領域に対する不当な介入の統制

⇒私生活の秘匿権としてのプライバシーの捉え方に近く、「**私生活領域にみだりに介入されないことに対する権利**」が幸福追求権として保障され得る。

憲法13条後段におけるプライバシーの位置づけ(2)

②公権力による各人の私的情報の不適切な取扱いの統制

⇒ 「**私的情報が不適切に取り扱われないことに対する権利**」が幸福追求権として保障され得る。判例のいう「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」に整合的。

※ 「私的情報が不適切に取り扱われないことに対する権利」は、自己情報コントロール権とは異なる。

(a) 当該権利においては、人格的自律との関わりの程度に応じて私的情報の保護の程度が著しく変わることは想定されていない。当人の自律に関わりなく保護される。

⇒ 憲法13条後段が予定するプライバシーは、人格的自律の確保のあり方とは切り離されて保護されると解される。

(b) 公権力による私的情報の取扱いに対する客観的な統制に主眼があり、当人による自己情報の統御までも主観的権利として認めるものではない。

憲法13条後段におけるプライバシーの位置づけ(3)

「私生活上の自由」を踏まえた検討

- ・ 憲法13条後段の規定は、「プライバシーの権利」を個人の人格的自律にとって不可欠な権利として保障しているものではない。
- ・ 公権力による私生活領域への不当な介入を抑制するとともに、私的情報の取扱いが恣意的に行われないことの確保を**客観法的に要請**。
- ・ その要請の裏返しで、「私生活領域にみだりに介入されないことに対する権利」や「私的情報が不適切に取り扱われないことに対する権利」を**主観的権利として保障**。
- ・ 「私的情報が不適切に取り扱われないことに対する権利」は、公権力の行使を統制する一般原則としての意味合いが強く、当人による自己情報の統御に対する権利（自己情報コントロール権）として主観化し得るものには至っていないと解される。

※公権力による私的情報の利用は、今日の行政運営上、一定の範囲で必要となる行為。各人のコントロールに全面的に委ねられるものではない。

※幸福追求権の「最大の尊重」と「公共の福祉」の確保とのバランスを図る中で、公権力による私生活領域への過度な介入の防止、私的情報の取扱いの適正化を図ることが、プライバシーとの関わりにおける憲法13条後段の要請の核心。

憲法13条後段は「プライバシーの権利」の根拠規定か？

検討

- ・ 幸福追求権の一環としての「私生活領域にみだりに介入されないことに対する権利」や「私的情報が不適切に取り扱われないことに対する権利」を「プライバシーの権利」として位置づける可能性は考えられる。
 - ・ 実際、憲法13条から「適正な自己情報の取扱いを受ける権利」を導出する考え方は近年の学説上注目されており、上記「私的情報が不適切に取り扱われないことに対する権利」にほぼ符合する。
 - ・ しかし、**幸福追求権の補充的保障機能**を踏まえると、個別的な基本権の規定の検討なくして、憲法13条後段をプライバシーの権利の根拠規定と捉えることは早計。
- ※ 個別的な基本権の母体として幸福追求権を捉える限り、基本権としてのプライバシーの権利にも関わることは否めない。しかし、個別的な基本権が妥当する限りその基本権の適用に努め、安易に憲法13条に逃避することは避ける必要。
- ※ 憲法35条1項（住居等の不可侵）は上記個別的な基本権の有力候補。